

통 보

제 목 장기요양급여비용 산정 및 청구에 관한 사항

소 관 기 관 △△△△ · ■■■■■■

조 치 기 관 △△△△ · ■■■■■■

내 용

1. 업무개요

장기요양기관은 수급자에게 장기요양급여를 제공하고, 인력배치 기준 및 급여 제공 실적에 따라 장기요양급여비용을 산정하여 ▼▼▼▼에 청구하고 있으며, 이 과정에서 요양보호사 배치기준 충족 여부 및 가산·감산 적용 기준은 급여비용 산정에 중요한 요소로 작용한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제35조(장기요양기관의 의무 등) 제2항 및 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제6조(장기요양급여제공의 절차 등) 제4항에 따라 장기요양기관은 시설 및 인력기준을 갖추어 급여를 제공하고, 같은 고시 제7조(장기요양급여제공 기록)에 따라 급여제공 내용은 사실에 근거하여 기록·관리하여야 한다.

또한, 같은 고시 제44조(시설급여 비용)에서 시설급여비용은 요양보호사 등 인력배치기준 충족 여부에 따라 차등 적용되고, 인력배치기준 및 근무인원수는 같은 고시 제48조(인력배치기준) 및 제51조(근무인원수 산정방법)에 따라 실제 근무인원을 기준으로 산정하도록 정하고 있다.

아울러 같은 고시 제54조(급여비용 가산산정의 원칙) 및 제55조(인력추가배치 가산)에 따라 인력배치기준을 충족하고 추가 인력을 배치한 경우에는 가산이 적용되고, 기준 미충족 또는 위반 시에는 가산이 배제되거나 감산이 적용된다.

한편, 같은 고시 제47조(임소자) 및 제48조(인력배치기준)에서 임소자 수 및 인력배치기준은 ㉠㉠㉠㉠과 ♠♠♠♠을 각각 구분하여 산정하도록 정하고 있다.

따라서 장기요양기관은 요양보호사 등 인력 배치기준 및 근무인원 산정 기준을 정확히 반영하여 급여비용을 산정하고, 가산·감산 및 특례 적용 여부를 사전에 검토하여 청구의 적정성을 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ●●●● · △△△△ · ㉠㉠㉠ 종합감사 시 장기요양급여비용 청구 실태를 확인한 결과, 다음과 같은 청구·관리 미흡 사례가 확인되었다.

[표] △△△△·㉠㉠㉠ 청구·관리 미흡 사례

구분	요양보호사 배치기준	xxxx.xx월	xxxx.xx월	xxxx.xx월	xxxx.xx월
----	------------	----------	----------	----------	----------

가. △△△△ 청구 사례

△△△△은 XXXX년 XX월 입소율(XX.X%)이 전월(XX.X%) 대비 XX.X%p 증가하였고, 이에 따라 요양보호사 인력배치 기준 충족 여부가 중요한 시기였음에도 직원들의 휴가 사용이 급증하여 전월 대비 요양보호사 인력은 청구 기준 XXXX년 XX월 XX명에서 XX월 XX명으로 감소하였다.

이로 인해 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제67조(인력배치기준 위반 감액산정 특례) 제1항에 따른 특례 적용 요건을 충족(입소자 증가 시 특례적용 가능, 단, 요양보호사 인력 전월 기준 충족)하지 못하였음에도 이를 충분히 검토하지 않고 특례를 적용하였고, XXXX년 XX월, 약 XX백만원 상당이 환수된 사례를 확인하였다.

또한, XXXX년 XX월에는 요양보호사 배치기준 X.X:X(X.X:X 대비 XX백만원 상당 추가 수익 가능)을 충족하였음에도 기존의 X.X:X 기준을 적용하여 청구한 것으로 확인된다.

나. ■■■■ 청구 사례

■■■■은 XXXX년 XX월 ■■■■(□□□□)에서 요양보호사 기준 미충족으로 감산(X.X점)이 발생하였는데, ♠♠♠♠ 및 ■■■■(●●●●)에서는 요양보호사 배치기준을 충족하고 각각 추가 XX명의 인력이 추가 배치된 상황을 확인되었다.

또한, XXXX년 XX월과 XX월 요양보호사 배치기준 X.X:X을 충족하였음에도 장기요양급여 계약 시⁴⁾ 수급자에게 X.X:X 기준으로만 급여비용을 안내하여, 이를 기준

4) XXXX년에는 장기요양급여 계약 시 요양보호사 배치기준 X.X:X 및 X.X:X 기준에 따른 급여비용을 안내하여 청구 상황에 맞게 기준을 적용 중임

으로 청구한 사실이 확인되었다.

이와 같이 장기요양급여비용은 인력배치기준 및 운영현황에 따라 직접적인 영향을 받는 만큼, 인력관리 및 청구관리 체계를 보다 체계적으로 운영할 경우 요양수익 제고에 기여할 수 있다.

따라서 인력배치 계획 수립 단계에서 가산·감산 요건을 사전에 검토하고, 입소율 및 인력운영 현황 등을 반영한 시뮬레이션을 통해 적정 배치 수준을 유지하여야 한다. 또한, 인력 배치, 운영의 적정성을 기하기 위해서는 청구 담당자뿐만 아니라 실제 인력을 배치·운영하는 ◆◆◆◆, ■■■■■, ○○○○○ 등 관련 부서 간 협업체계를 강화할 필요가 있다.

관계기관 의견 △△△△·■■■■은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항 △△△△·■■■■은

장기요양급여 계약 시 수급자에게 급여비용 안내를 철저히 하고, 인력 배치기준을 준수하여 효율적으로 운영하도록 소속과별 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.

(통보)